

복무감사

감 사 결 과 보 고 서

- 성실의무 위반-

2020. 8.

한국철도공사
감 사 실

I . 감사실시 개요

1. 감사배경

관련자가 성실의무 등을 위반 하였다는 제보에 따라 조사함

2. 관련자 및 참고인 등

- 관련자: □□본부 ◇◇역 A

3. 감사 중점사항

- 제보내용 사실 여부
- 책임소재 및 행위동기 규명 등

4. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2020. 8. 5.
- 감사인원 : 2명

II . 감사 결과 처분요구사항 명세: 별첨

징 계 요 구

제 목 성실의무 위반

조 치 부 서 □□본부 ▲▲처

징계 대상자 □□본부 ◇◇역 역무원 A

징 계 사 유

위 사람(이하 “관련자”라 한다)은 20xx. xx. xx.부터 감사일(2020. 8. 5.) 현재 까지 □□본부 ◇◇역에서 역무원으로 근무하고 있다.

한국철도공사 「인사규정」 제32조(성실의 의무) 및 「취업규칙」 제6조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 공사의 모든 규정 및 직무상의 명령과 지시에 따라야 하며 담당한 직무를 성실히 수행하도록 되어 있고, 「취업규칙」 제8조(금지행위) 제7호에 따르면, 직원은 직무상의 질서 문란 행위를 하여서는 아니 된다.

또한, 「취업규칙」 제25조(병가)에 따르면 직원이 계속 7일 이상의 병가를 신청하는 경우에는 반드시 의사의 진단서 또는 소견서를 제출하도록 되어있고, 같은 규칙 제15조(결근)에 따라 결근사유가 불분명하거나 거짓일 경우에 무계결근 처리하도록 되어 있다.

관련자는 무릎통증으로 병가를 수 차례 사용하였는데, 이 중에 2020. xx. x x~xx. xx. 기간동안에는 병가를 부당하게 사용하였다.

조치할 사항 □□본부장은 성실의무를 위반한 관련자를 「취업규칙」 제47조(징계) 제1항의 규정에 따라 “징계” 조치하시기 바랍니다.

시 정 요 구

제 목 성실의무 위반

관 련 소 속 □□본부 ◇◇역

조 치 부 서 □□본부 ▲▲처

내 용

□□본부 ▲▲처는 「직제규정 시행세칙」 제5조에 따라 인사 및 복무에 관한 사항, 급여 지급 등에 관한 업무를 담당하고 있고, □□본부 ◇◇역 역무원 A(이하 “관련자”라 한다)는 2020년도에 무릎통증으로 병가를 승인받아 사용하였다.

한국철도공사 「인사규정」 제32조(성실의 의무) 및 「취업규칙」 제6조(성실의무) 제1항에 따르면 직원은 법령과 공사의 모든 규정 및 직무상의 명령과 지시에 따라야 하며 담당한 직무를 성실히 수행하도록 되어 있고, 「취업규칙」 제8조(금지행위) 제7호에 따르면, 직원은 직무상의 질서 문란 행위를 하여서는 아니 된다.

또한, 「취업규칙」 제25조(병가)에 따르면 직원이 계속 7일 이상의 병가를 신청하는 경우에는 반드시 의사의 진단서 또는 소견서를 제출하도록 되어있고, 같은 규칙 제15조(결근)에 따라 결근사유가 불분명하거나 거짓일 경우에 무계결근 처리하도록 되어 있다.

한편, 「보수규정」 제9조(휴직자 등의 보수)에 따르면 결근자에게는 결근일수에 해당하는 기본급과 제수당을 지급하지 않도록 되어 있다.

그런데, 관련자는 2020. xx. xx~xx. xx. 기간동안 병가를 부당하게 승인받아 사용하였다.

그 결과, 부당하게 사용한 병가기간에 대하여 관련자에게 ***원의 급여가 잘못 지급되는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 □□본부장은 병가를 부당하게 사용한 관련자에 대하여 ①병가를 무계결근으로 시정하고, ②같은 기간동안 오지급된 급여를 회수하시기 바랍니다.